

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG
LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ BAO TIÊU ỚT QUẢ KHÔ

Số: 05/2023/HDSXBT

- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2005;

- Căn cứ vào nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày 05 tháng 01 năm 2023 tại văn phòng Công Ty TNHH ĐTTM

Công Nghiệp Thiên Long, hai bên gồm:

BÊN A (bên bao tiêu): CÔNG TY TNHH ĐTTM CN THIÊN LONG

Địa chỉ : Xóm Cột Bài, Xã Cao Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại : 0981 877 718

Mã số thuế : 5400512548

Tài khoản : 116002807693

Tài khoản : Ngân hàng Vietinbank – CN Thành An.

Đại diện : Bà Đặng Thị Thu Hương Chức vụ: Giám Đốc

BÊN B (bên sản xuất): Bà Đặng Thị Cảnh

CMND số: 025162010810 ngày cấp: 09/05/2021 nơi cấp: Cục QLHCVTTXH

Địa chỉ: Khu 8 Lam Sơn, Tam Nông, Phú Thọ

Điện thoại: 0985.148.253

Sau khi bàn bạc trao đổi thống nhất, hai bên nhất trí ký Hợp đồng như sau:

Điều 1. Nội dung chính

1. Bên B đồng ý Hợp đồng sản xuất và bán (tiêu thụ) ớt quả phơi khô cho bên A:

- Thời gian : từ ngày 10 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

- Diện tích: 1 ha.

- Địa điểm: Lam Sơn, Tam Nông, Phú Thọ

2. Bên A cung cấp cho bên B hạt giống, phân bón phục vụ sản xuất.

3. Bên B bán ớt quả phơi khô cho bên A:

Với quy cách, chất lượng, phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm ớt quả phơi khô do hai bên đã thỏa thuận được ghi ở Điều 3 dưới đây và với số lượng thực tế khi thu hoạch.

Điều 2. Thời gian, địa điểm giao nhận và bốc xếp

1. Thời gian giao hàng: khi đến vụ thu hoạch

2. Địa điểm giao, nhận hàng: tại Công Ty TNHH ĐTTMCN Thiên Long

3. Bốc xếp, vận chuyển, giao nhận: Bên B có trách nhiệm giao đến bên A

Điều 3. Giá cả và phương thức thanh toán:

1. Giá cả: theo giá thị trường tại từng thời điểm.

- Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản



- Thời hạn thanh toán: ngay sau khi giao hàng
- 2. Sản phẩm hàng hóa
- Tiêu chuẩn: các tiêu chuẩn sản phẩm phải đạt được yêu cầu do bên A đề ra
- Giá nông sản dự kiến : theo giá trên thị trường tại thời điểm thu hoạch.
- Phương thức và thời điểm thanh toán: theo từng lô hàng

Điều 4. Trách nhiệm bên A

- Đảm bảo giao giống đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, qui cách và thời hạn đã cam kết.

- Đảm bảo thu mua sản phẩm hàng hóa đúng theo qui cách - phẩm chất đã cam kết và số lượng thu hoạch thực tế.

- Phối hợp với bên B tổ chức các biện pháp thu mua phù hợp với thời gian thu hoạch của bên B và kế hoạch giao nhận của bên A.

Điều 5. Trách nhiệm bên B

- Bên B phải tuân thủ các qui trình canh tác theo yêu cầu của bên A và phù hợp với khuyến cáo của ngành nông nghiệp.

- Giao, bán sản phẩm hàng hóa đúng theo qui cách về phẩm chất, số lượng, đúng thời gian, địa điểm giao hàng đã được hai bên thống nhất.

- Cung cấp cho bên A các thông tin về quá trình canh tác, thời gian thu hoạch, địa điểm giao hàng v.v....

Điều 6. Xử lý vi phạm

1. Trường hợp bên A vi phạm Hợp đồng

Nếu bên A được xác định là không thực hiện đúng theo quy định của hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì phải ghi rõ trách nhiệm đền bù hợp đồng của bên A cho bên B.

2. Trường hợp bên B vi phạm Hợp đồng

Nếu bên B được xác định là không thực hiện đúng theo quy định của hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì phải ghi rõ trách nhiệm đền bù hợp đồng của bên B cho bên A.

Điều 7. Điều khoản chung

1. Trong trường hợp có phát sinh trong hợp đồng thì cả hai bên phải có trách nhiệm cùng nhau thống nhất giải quyết.

2. Hai bên cam kết cùng nhau thực hiện nghiêm chỉnh Hợp đồng đã ký, trong quá trình thực hiện có gì thay đổi, hai bên cùng bàn bạc thống nhất để bổ sung bằng văn bản hay phụ lục Hợp đồng. Nếu có trường hợp vi phạm Hợp đồng mà hai bên không thể thương lượng được thì các bên xem xét đưa ra toà án để giải quyết theo pháp luật.

Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị ngang nhau./.



CHẤM ĐỌC
Đặng Thị Thu Hương

ĐẠI DIỆN BÊN A

Canh
Đặng Thị Canh

